

CONDOMÍNIO: DIREITO PARA QUEM NÃO É ADVOGADO

Por Lucas Martins

CÓDIGO CIVIL

CAPÍTULO VII

Do Condomínio Edilício

- Seção I - artigos 1.331 a 1.346, engloba as disposições gerais atinentes ao instituto;
- Seção II - artigos 1.347 a 1.356, ocupa-se da administração do condomínio;
- Seção III - artigos 1.357 e 1.358, trata das formas de extinção do condomínio.

Lei 4.591/64 - Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias.

Legislação esparsa - Exemplo: PPCI, descarte de resíduos, laudos, etc.



CONDOMÍNIO EDILÍCIO

Conceito: espaço que une áreas privativas e áreas de uso comum (coletiva). Com isso, cada proprietário é dono da sua parte individual e também é dono de uma fração das áreas em comum.

Todos os condôminos podem usufruir das partes coletivas, mas não podem vendê-las, monopolizá-las ou modificá-las;



FORMAS DE ADMINISTRAÇÃO

SÍNDICO

Artigo 1.347 do Código Civil:

"A assembleia escolherá um síndico, que poderá não ser condômino*, para administrar o condomínio, por prazo não superior a dois anos, o qual poderá renovar-se."

A figura do subsíndico não é obrigatória.

* síndico profissional

Conselho

Artigo 1.356 do Código Civil:

Poderá haver no condomínio um conselho fiscal, composto de três membros, eleitos pela assembleia, por prazo não superior a dois anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico.

REGRAS PRÓPRIAS

O condomínio edilício, além de ser regido pelo código civil e legislação esparsa, também é regido por regras próprias, dispostas na convenção e no regimento interno.

Convenção: documento que reúne as principais regras de convivência e de administração do condomínio. É a convenção que determina como o condomínio deverá ser gerenciado, organizando a vida e o trabalho de síndico.

Regimento interno: documento que estabelece regras de uso das áreas comuns, horário de silêncio, realização de mudanças, obras e reformas, convívio com animais, vagas para veículos de visitantes, etc.

GESTÃO FINANCEIRA

Previsão orçamentária: a gestão financeira dos condomínios é operacionalizada através de uma previsão orçamentária, onde são elencados todos os custos fixos (portaria, limpeza, água, zelador, etc).

Com base na previsão orçamentária é que se chega ao valor da taxa de condomínio para cada unidade.

Rateio das despesas: o rateio das despesas é, via de regra, (código civil), cobrado por fração ideal, ou seja, cada unidade concorrerá proporcionalmente ao tamanho do seu imóvel. No entanto, os condomínios podem estabelecer nas suas convenções outras formas de rateio.

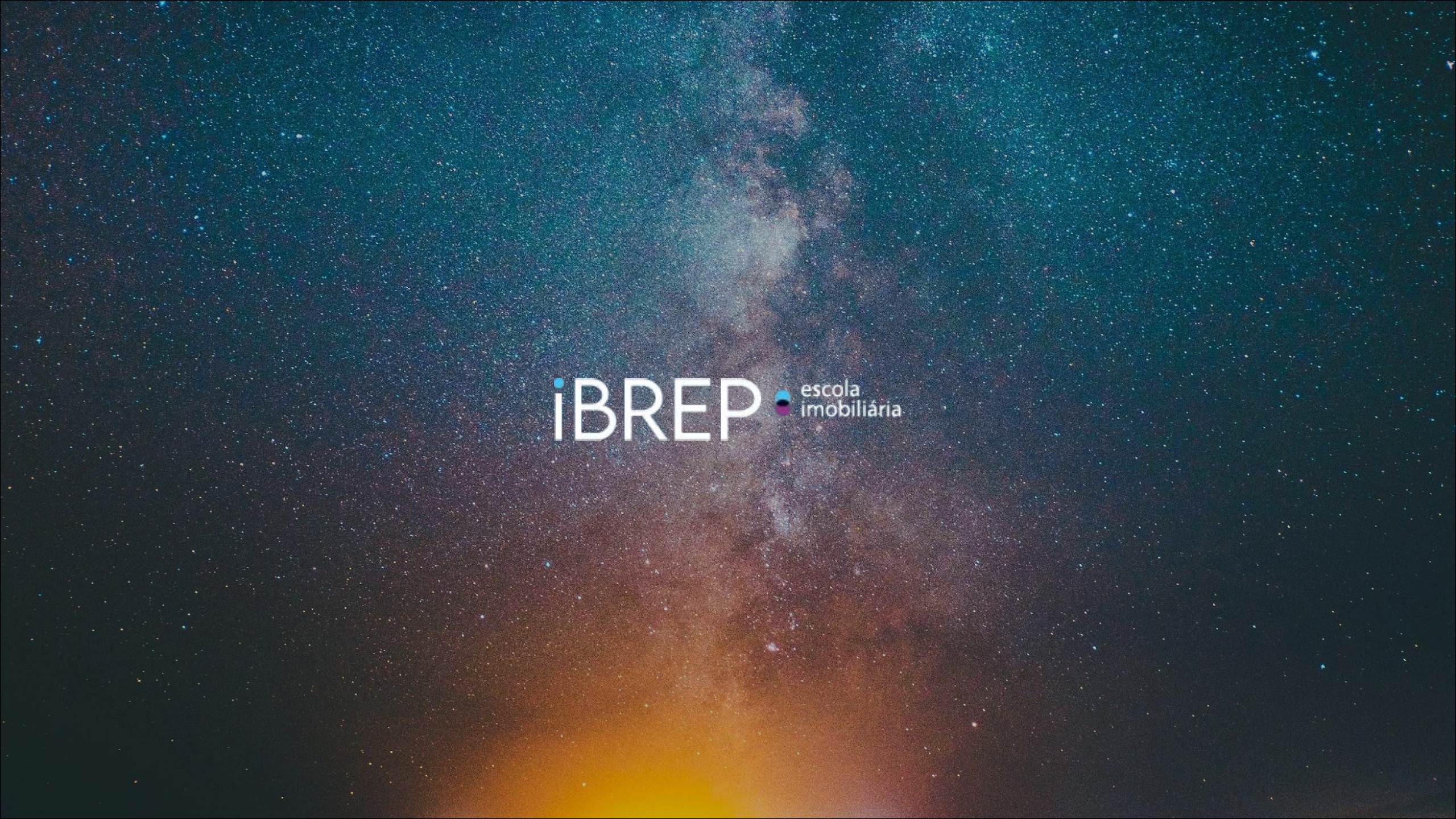
ASSEMBLEIAS

As assembleias são os fóruns onde os condôminos discutem e deliberam assuntos que dizem respeito ao condomínio. Existem 3 tipos:

Instalação: é a primeira assembleia de cada empreendimento, onde a construtora entrega formalmente o condomínio para os proprietários, elege síndico, conselheiros e aprova a previsão orçamentária.

Ordinária: deve ser realizada uma vez por ano para deliberar sobre a prestação de contas da gestão, eleição de síndico e previsão orçamentária.

Extraordinária: assembleia para deliberar todo e qual assunto de interesse do condomínio.



iBREP  escola
imobiliária